الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
الديوان
خليّة برمجة ومتابعة العمل الحكومي

محضر
الاجتماع السادس للجنة المشاريع الكبرى
المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025

الموضوع: النظر في إنجاز عدد من المشاريع العمومية:

- **هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس**
- **تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس**
- **استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين**
- **تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد.**

أشرفت **رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري**، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للجنة المشاريع الكبرى، خُصص للنظر في إنجاز عدد من المشاريع العمومية التي تخصّ هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس واستكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين، وتصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد ، وذلك بحضور السيدات والسّادة:

- مصطفى الفرجاني — وزير الصحة
- مشكاة سلامة الخالدي — وزيرة المالية
- صلاح الزواري — وزير التجهيز والإسكان
- فاطمة الثابت شيبوب — وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- سمير عبد الحفيظ — وزير الاقتصاد والتخطيط
- سفيان الهميسي — وزير تكنولوجيات الاتصال
- وجدي الهذيلي — وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- فتحي زهير النوري — محافظ البنك المركزي التونسي

▪ منصف حمدي	مدير ديوان رئيسة الحكومة
▪ الحبيب الدريدي	مكلّف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي ورئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى
▪ إدريس منجة	مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية
▪ كمال الهنداوي	المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة
▪ الهادي يوسف	المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي
▪ محمد الناصر الجلجلي	المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط
▪ نزار القلي	مدير بخلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي

وافتتحت **رئيسة الحكومة** أعمال المجلس، مؤكّدة على أهمية التسريع في إنجاز كلّ المشاريع العموميّة بكلّ جهات البلاد واستكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ودفع الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

وشدّدت على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وتكثيف الجهود على المستويين المركزي والجهوي من قبل كلّ المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، للتسريع في نسق تقدّم إنجاز كلّ المشاريع العمومية ومتابعتها على الميدان بصفة متواصلة، ليتم إتمامها في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة استجابة لتطلعات التونسيّين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة بكامل جهات البلاد.

ثمّ أحالت الكلمة إلى **وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني**، الذي قدّم عرضا حول المشاريع الخاصة بهدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس واستكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين **(العرض بالملحق)**.

وإثر ذلك، افتتحت رئيسة الحكومة باب النقاش، فكانت أبرز التدخلات كما يلي:

I. بخصوص صيغ إبرام الصفقات المتعلّقة بمشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس:

- **السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال:**

- أشار إلى أنّ اللجوء إلى صيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي، قد يؤدي إلى إمكانية اختيار نفس المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة، أي مقاولة "بوزقندة إخوان"، خاصة في ظل غياب دراسة فنية للمشروع، واقترح أن تتولّى وزارة الصحة إعداد وثيقة شرح أسباب لتبرير اختيارها لمقاولة "بوزقندة إخوان"، مع توضيح المعايير الموضوعية التي اعتمدتها، بما يمكّن من الانطلاق في إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- أكّدت على أنّ دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى الصادر بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 قد نصّ على ضرورة أن يكون اللجوء إلى التفاوض المباشر مسبوقا بانتقاء أوّلي، وهو خيار قد يفضي إلى ترتيب آجال إضافية.

- **السيد محمد الناصر الجلجلي، المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط:**

- أكّد على أهمية إثبات أنّ مقاولة "بوزقندة إخوان" هي الأكثر قدرة من حيث الناحية الفنية والتجربة في إنجاز مشاريع مماثلة، وبالتالي الأجدر للقيام بإنجاز مشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:**

- أوضح أنّ التفاوض المباشر مع مقاولة بعينها لا يمكن تناوله من زاوية واحدة، وذلك للاعتبارات التالية:

  ✓ وجود مقاولات أخرى قد أنجزت مشاريع مماثلة.

  ✓ ضرورة تبرير اللجوء إلى مقاولة "بوزقندة إخوان" من بين المقاولات الأخرى وتقديم المؤيدات الفنية التي تبرر اعتماد هذا التوجه وبيان إن كانت طبيعة المشروع المُعقّدة من الناحية الفنية تقتضي وتبرّر اللجوء إلى المقاولة المذكورة بعينها، مع التوصية من جهة أخرى، بإحكام المفاوضات من الناحية المالية بين الإدارة والمقاولة حول كلفة المشروع.

- أكّد على أنّه يكون من المجدي في المستقبل العمل على اللجوء إلى مجامع مقاولات ، ممّا يساعد على تفادي التعاقد مع مقاولة واحدة لإنجاز عدّة مشاريع، بما يؤمّن مواصلة إنجاز المشاريع في صورة تعرّض أحد أعضاء المجمع لصعوبات.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- أوضح أنّ الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى يعطي الإمكانية للتفاوض المباشر مع مقاولة واحدة، وهو الخيار الذي اعتمدته وزارة الصحة لاختيار مقاولة "بوزقندة إخوان" من بين المقاولات التي لها الضمانات الكافية والقدرة على إنجاز المشاريع المماثلة، علما أنه من أصل خمس مقاولات موجودة، فإن قلّة قليلة منها يمكنها القيام مبدئيا بإنجاز المشروع، وعند اشتراط اختيار إنجاز المشروع بصيغة المفتاح في اليد في إطار التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي، فقد يقع الاختيار على مقاولة "بوزقندة إخوان"، باعتبارها الوحيدة التي يمكن لها الاستجابة لهذا الشرط.
- أكّد على أنّ أحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى تقتضي أن تقوم اللجنة الفنية الوزارية التابعة لوزارة الصحة بإحالة الملف للجنة المشاريع الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد صيغة المفتاح في اليد، يمكّن من اللجوء إلى مكاتب المساندة الفنية، خاصة بالنسبة لهذا المشروع، اعتبارا لانخفاض تكلفة الدراسة الفنية مقارنة بالكلفة الجملية لكامل المشروع.

- ذكّر أنه، بتاريخ 15 جانفي 2025، تمّ عرض المشروع على لجنة المشاريع الكبرى لأول مرّة، وكانت آنذاك بعض الجوانب الفنية غير متوفّرة، على غرار البرنامج الوظيفي للمشروع والسبر الجيوتقني والاختبار الفنّي الذي سيبرّر ضرورة هدم المبنى الرئيسي بالمستشفى من عدمه. وقد تمّ بعد ذلك إعداد كلّ المتطلبات المستوجبة، باعتبار أنّ مسار إنجاز المشروع يقتضي تحديد صيغة الإنجاز بكل دقّة للمرور إلى التنفيذ اعتمادا على أحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

- أشار إلى أنه يتجه التركيز أكثر على الجانب المتعلق بالمفاوضات من الناحية الفنية وتحديد البرنامج الوظيفي للمشروع مقارنة بالتفاوض حول كلفة المشروع، وذلك بناء على الفرضيات الفنية التي سيقترحها مكتب الدراسات الذي سيتم تعيينه من قبل المقاولة التي سيتم تكليفها من الإدارة بتنفيذ المشروع.
- بيّن أنّ عمليّة الهدم تستوجب إخلاء البناية الرئيسية لمستشفى الهادي شاكر، وهي من ضمن الجوانب التي يمكن التفاوض في شأنها مع المقاولة، على أن يتمّ في آخر مرحلة التفاوض حول كلفة المشروع والاتفاق حولها قبل المرور للإنجاز.

- **السيد إدريس منجّة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**
- ذكّر بالإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة المشروع خلال الاجتماع الأول للجنة المشاريع الكبرى المنعقد بتاريخ 15 جانفي 2025، والتي من بينها "إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جمليّة تقدّر بـ 103 م.د وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض، مع دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إيجاد مصادر لتمويل المشروع"، مشيرا إلى أنه في ظلّ عدم القيام بالدراسات، فإنّ الوضعية الحالية للمشروع تقتضي اليوم التلاؤم مع المقتضيات الترتيبية المنصوص عليها بالفصل 6 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع الكبرى، والذي ينصّ على ضرورة اللجوء إلى التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي عندما يكون التنفيذ في صيغة "مفتاح في اليد".

II. بخصوص صيغ إبرام الصفقات المتعلقة بمشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بصفاقس:

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:**
- أفاد بأنّ متابعة أشغال تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة على المستوى المركزي يتطلب إبرام اتفاقية في الغرض بين وزارة الصحة ووزارة التجهيز والإسكان.

- **السيد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة:**
- أفاد بأن صيغة التفاوض المسبوق بانتقاء أولي سيقتصر على القدرة الفنية للمقاولات وسيتم لاحقا العمل على تحديد الحلّ الفني الذي سيتم اعتماده، وذلك خلافا لصيغة الاستشارة، التي ستمكّن من الحصول على حلول فنية وعدة حلول مالية.

- **السيد إدريس منجّة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- أشار إلى أنّ المقترح المُعدَّل الذي تقدّمت به وزارة الصحة بمقتضى مكتوبها المؤرخ 3 نوفمبر 2025، والمتعلّق بتجميع أقساط المشروع ضمن مكوّن واحد يضمّ قسطي الهندسة المدنيّة والسوائل، يُعدّ مقترحًا وجيهًا من حيث الجدوى الفنية والتنظيمية، غير أنّ صيغة الإبرام المقترحة، والمتمثّلة في اعتماد صيغة "المفتاح في اليد"، تستوجب طبقًا لأحكام الفصل 6 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 المرور بمرحلة التفاوض المسبوق بانتقاء أوّلي.
- أكّد، من ناحية ثانية، على أنّ الفصل 7 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024، والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، نصّ صراحة على ضرورة إحداث لجنة فنيّة لدى الهيكل العمومي المعني تتولّى فتح العروض وتقييمها واقتراح إبرام الصفقات وفسخها، فضلاً عن إعداد مشاريع العقود والملاحق.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- أكّدت على ضرورة معالجة الإشكال المتعلق بعزوف المقاولات عن الإقبال على إنجاز المشروع وليس صيغة إبرام الصفقات في حدّ ذاتها، وذلك في علاقة بوجود قضية منشورة لدى القضاء من قبل وزارة الصحة ضدّ المقاولات التالية:
  - ✓ مقاولو البناءات المدنية والمعدنية (CIVIL AND INDUSTRIAL 'CIC' CONTRACTORS) بالنسبة لقسط الهندسة المدنية.
  - ✓ مقاولة كليماف (CLIMAF) بالنسبة لقسط السوائل.
  - ✓ مقاولة ليدر الكتريك (Leader Electrique) بالنسبة لقسط الكهرباء.
  - ✓ مكتب المراقب الفني (TIC GC).

  وكلّ من سيكشف عنه البحث.

- أوضحت أنه يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي عوضا عن صيغة التفاوض المباشر مع مقاولة "بوزقندة إخوان" تبعا لأحكام الفصل 6 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 واستنادا للفصل 6 من الأمر عدد 497 لسنة 2024، الذي ينص على أن الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع الكبرى تخضع لمبادئ النجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

- اقترحت عرض المقترح الجديد المتعلق بصيغة مفتاح في اليد على اللجنة الفنية المحدثة وفقا لمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 497 لسنة 2024.
- دعت إلى توضيح البرنامج الوظيفي للمشروع وكلفته المحتملة ومدة إنجازه، علما أنه تتوفر حاليا للمشروع اعتمادات تعهّد غير مستغلة لا تتجاوز 600 ألف دينار.

- **السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال:**

- أكّد على أهمية إحكام التفاوض مع المقاولات التي سيتم اختيارها لمواصلة إنجاز مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بصفاقس حول مدى استعدادها لإنجاز هذا المشروع، خاصة من حيث مخطط التعبئة، بما يضمن توفّر كل الضمانات لتنفيذ المشروع في ظروف طيبة.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- ذكّر بوضعية مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة من مختلف الجوانب، خاصة:

- وجود تشققات هامة في مبنى مستشفى بئر علي بن خليفة في حاجة إلى إصلاحات إلى جانب قاعة عمليات غير وظيفية،
- وجود عزوف من المقاولات عن المشاركة في إنجاز المشروع،
- دعوة مكتب المراقب الفني، بتاريخ 06 جانفي 2025، لإنجاز اختبار فني يخصّ إصلاح المستشفى واستوجبت هذه المهمة آجالا طويلة، خاصة في ظلّ وجود نزاع قضائي بين وزارة الصحة والمقاولات التالية:
  - ✓ مقاولو البناءات المدنية والمعدنية (CIVIL AND INDUSTRIAL CONTRACTORS'CIC') بالنسبة لقسط الهندسة المدنية.
  - ✓ مقاولة كليماف (CLIMAF) بالنسبة لقسط السوائل.
  - ✓ مقاولة ليدر الكتريك (Leader Electrique) بالنسبة لقسط الكهرباء.

  وقد قدّم مكتب المراقب الفني، بتاريخ 19 سبتمبر 2025، كلفة تقديرية بخصوص أشغال التهيئة المطلوبة تناهز 6 مليون دينار.

- يتمثل الإشكال الرئيسي المطروح في تحديد طريقة إنجاز الإصلاحات، خاصة على مستوى هيكل البناية الحالية.

- أفاد بأنه تمّ اقتراح صيغة "المفتاح في اليد"، باعتبارها تمكّن من اختصار الآجال، ومن الاستفادة من خبرة المقاولات التي هي مطالبة بتوضيح كيفية إنجاز المشروع وطريقة التدخل للقيام بالإصلاحات المطلوبة.
- أوضح أنّ تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة تقتضي العمل على مراحل، اعتبارا للتعقيدات الفنية والصعوبات التقنية لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وهو ما توفّره صيغة "المفتاح في اليد"، التي ستمكّن لاحقا من تحديد آلية التنفيذ.
- بيّن أنه حسب تقرير الاختبار الفني المُقدّم للإدارة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 من قبل مكتب المراقب الفني "أوروماد كنترول – Euromed control"، تبلغ كلفة الأشغال الأولية التقديرية حوالي 6 م.د، مع الإشارة إلى أنه يمكن عند القيام بأشغال التهيئة حصول أضرار على مستوى الأقساط الفنية، ممّا قد يستدعي اعتمادات إضافية.
- بيّن أنه سيتم اختيار عرض المقاولات الأقل ثمنا مع المحافظة على الجوانب الفنية المطلوبة في إطار التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي على ضوء العروض المقدمة.
- أشار إلى أن متابعة أشغال تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة على المستوى المركزي سيكون على ضوء ما ستقرره لجنة المشاريع الكبرى، وذلك بعد إصدار مقرر من رئيسة الحكومة يقضي بتعيين وزارة التجهيز والإسكان كصاحب منشأ مفوّض ليتمّ على ضوئه إبرام اتفاقية في الغرض بين وزارة الصحة ووزارة التجهيز والإسكان.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتم متابعة أشغال تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بصفاقس على المستوى المركزي، بما يمكّن من إحكام متابعة إنجازه من قبل وزارة التجهيز والإسكان كصاحب منشإ مفوّض، نظرا للصعوبات الوظيفية والفنية الهامة التي يتضمّنها هذا المشروع.

III. بخصوص إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطلة الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024:

- **السيد إدريس منجّة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- تساءل حول تقديرات كلفة الأشغال المتبقية لمواصلة تنفيذ مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين وطريقة تمويلها، مؤكّدًا على ضرورة الإسراع في ضبط وتدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقات جديدة.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- أفادت بأنه سبق، خلال سنتي 2020 و2021، تحديد كلفة المشروع بـ 74.1 م.د ، منها 64.6 م.د على القرض الممنوح من قبل البنك الإسلامي للتنمية و9.5 م.د على الموارد العامة للميزانية، غير أنّ الكلفة المحيّنة غير معلومة حاليا، اعتبارا لتعطل المشروع، مع الإشارة إلى أنّ نسبة تقدّم الأشغال حسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية، تبلغ 45%.

- **السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- أشار إلى أنه لم يتمّ التقدم بنسبة هامة في أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين رغم توفر التمويل، وهو ما مثّل مصدر قلق للمموّل البنك الإسلامي للتنمية.
- أكّد على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز مستشفى الملك سلمان بالقيروان ومشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بالدهماني من ولاية الكاف والمستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين، اعتبارا لوجود تمويلات خارجية لهذه المشاريع من قبل كل الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
- أوضح أنه بخصوص تمويل الكلفة الإضافية للأشغال والمترتبة عن عدم مواصلة تنفيذ الصفقة في إطار العقود الأصلية المبرمة بين الإدارة والمقاولات واقتراح اللجوء حاليا إلى إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات المناولة، فسيتمّ توجيه طلب اقتراح تمويل في خصوصها إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في تمويل المشروع، وذلك بعد حصر حجم الأشغال الإضافية وكلفتها المالية.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- أوضح أنه سيتم التنسيق مع المقاولات المناولة التالية، والمنصوص عليها بالصفقة الأصلية التي تم فسخها مع المقاولة المتعاقدة، لمواصلة إنجاز الأقساط الفنية:

  - قسط السوائل : مقاولة COTUMETH
  - قسط الحماية من الحرائق : مقاولة EBE
  - قسط الكهرباء : مقاولة EREM
  - قسط المصاعد : مقاولة EBE
  - قسط الهاتف والشبكات الإعلامية : مقاولة SIT

وذلك من خلال التعاقد المباشر معها والمحافظة على نفس الأسعار القابلة للمراجعة ونفس البنود المحددة بعقد الصفقة الأصليّة، ضمانا للضغط على كلفة إنجاز الأشغال المتبقّية من المشروع، مع الحرص، على ألّا تتجاوز آجال الإنجاز سنة واحدة.

- أشار إلى أنه تمّ إعلام البنك الإسلامي للتنمية، الذي يساهم في تمويل المشروع، خلال مختلف الاجتماعات المنعقدة مع ممثّليه (آخرها الاجتماع المنعقد عن بعد بتاريخ 16 أكتوبر 2025)، بأنه يقترح اعتماد هذا التوجّه، بما يمكّن من استكمال إنجاز المشروع في أفضل الظروف.
- اقترح، بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بقسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة، أن يتم اللجوء إلى استشارة المقاولات التي تتوفّر لديها القدرة المالية والمهنية لاستكمال هذه الأشغال.

IV. بخصوص مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد.

أحالت رئيسة الحكومة الكلمة إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، التي قدّمت عرضا حول مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد (العرض بالملحق).

وإثر ذلك، افتتحت رئيسة الحكومة باب النقاش، فكانت أبرز التدخلات كما يلي:

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- أشار أنه بخصوص الوضعية العقارية لمشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد وفي علاقة بالقيمة الشرائية للعقار وفقا لما تضمّنه العرض المرئي، فقد تمّ تقييم العقار من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفقا للاختبار المجرى خلال سنة 2023، بما قيمته 3.939.720 دينار،

- وبناء على مكتوب شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد المؤرخ في 02 أكتوبر 2025 الموجه إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمتضمّن طلب تحيين القيمة الشرائية للعقّار المذكور، فقد تمّ خلال سنة 2025، تحيين تقرير الاختبار من قبل خبير أملاك الدولة، لتصبح قيمة العقار 4.232.322 دينار، مفصلة كما يلي:

  - قيمة الأرض : 2.243.282 دينار
  - قيمة البناءات : 1.989.040 دينار

وقد تمّت إحالة تقرير الاختبار إلى شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى المكتوب عدد ص-2025-12-7500-616 بتاريخ 27 أكتوبر 2025.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- تساءل حول مدى توفّر الضمانات الكافية لإنجاز مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد من قبل الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI)، اعتبارا لوضعيتها المالية الصعبة.
- اقترح أن تتم الموافقة على إدراج مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، والنظر لاحقا في تحديد الطرف الذي سيكلّف بإنجازه، باعتبار عدم موافقة وزارة التجهيز والإسكان على مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المتمثل في إسناد إنجاز هذا المشروع الهام للشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI).

- **السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- أفاد بأنّ المجمع الكيميائي التونسي تقدّم، بتاريخ 19 سبتمبر 2025، بطلب الحصول على ضمان الدولة لاقتراض مبلغ 31 مليون دينار من البنوك المحلية لإنجاز مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد بكافة مكوّناته، ومن الناحية الإجرائية ترجع له صلاحية اختيار الطرف الذي سيتولّى إنجاز هذا المشروع الهام، خاصة أنّ المركب الصناعي بالمزونة تعود ملكيّته للمجمع الكيميائي التونسي في حدود 80 %.

- **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة:**

- أكّد على أهمية استقلالية الطرف الذي سيتم اختياره لإنجاز مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد إزاء المجمع الكيميائي التونسي احتراما لمقتضيات الحوكمة الرشيدة، وتوقيّا من وضعية تضارب المصالح التي ستطرح في حال تكليف الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصّناعي (TECI) بتنفيذ المشروع المذكور، خاصة لكونها تابعة للمجمع الكيميائي التونسي الذي يمتلك 80 % من رأس مالها.

- **السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال:**

- أكّد على أنه كان بالإمكان عرض تقرير مفصّل يتضمّن تحليلا للمخاطر المحيطة مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد والصيغ الممكنة لإنجازه.
- تساءل حول أسباب عدم اللجوء إلى إنجاز هذا المشروع في إطار صفقة عمومية عادية تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وذلك باللجوء إلى إعلان طلب عروض، يتمّ على إثره اختيار الشركة التي ستنجز المشروع، ثم يتمّ عرض المقترح على مصادقة مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي، عوضا عن إخضاع هذا المشروع لإجراءات استثنائية وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- أوضحت أنه تمّ قد تمّ عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة المالية بتاريخ 1 سبتمبر 2025 بين المجمع الكيميائي التونسي والإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي ، لدراسة طلب تمكين المجمع الكيميائي التونسي من ضمان الدولة لاقتراض مبلغ 31 مليون دينار من البنوك المحلية،

إثر طلب وارد من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على وزارة المالية (مصالح الإدارة العامة للتصرّف في الدين) بتاريخ 14 أوت 2025.

وتعقيبا على طلب التمويل المذكور، أفادت وزيرة المالية أنّه بمقتضى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، فإنّ قروض الخزينة لا يمكن توجيهها لمشاريع ذات طابع استثماري ويتم الاقتصار على القروض التي تضمن فيها الدولة في إطار التمويلات الضرورية، وذلك لمحدودية السيولة.

وباعتبار أن المشروع ذو بعد وطني ويحظى بمتابعة من سيادة رئيس الجمهورية، فسيتمّ التدخّل لدى البنوك للنظر في كيفية الحصول على القرض المطلوب بشروط تفاضلية وفي أحسن الآجال ووفق منهجية يجب أن يراعي فيها المجمع الكيميائي التونسي شروط الاقتراض.

- أفادت بأنّ حاجيات التمويل، حسب المجمع الكيميائي التونسي، تقدر بحوالي 4 مليون دينار لسنة 2026 وفق المراحل وتقدم الأشغال بالنسبة للمشروع.

- دعت، في ذات الإطار، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى التواصل مع وزارة المالية لاستكمال المعطيات المطلوبة بالنسبة لملف التمويل المقدّم من المجمع الكيميائي التونسي وأعربت عن استعداد وزارة المالية لإسناده ضمان الدولة في حدود مبلغ 4 مليون دينار للاقتراض لدى البنوك المحلية وفق شروط مضبوطة، خاصة بعد ثبوت عدم الاتفاق النهائي على كل المقترحات المقدمة بالنسبة لتنفيذ المشروع وأساسا إنجازه من قبل الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI) التي تمّ اقتراحها وفق البرنامج المقدم من المجمع الكيميائي التونسي.

- **السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي:**

- قدّم معطيات حول المديونية البنكية لكلّ من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI) التي تمّ اقتراح اختيارها لإنجاز مشروع إعادة استغلال المركب الصناعي بالمزونة في نشاطه الأصلي بصناعة الأكياس البلاستيكية، كما يلي:

- ✓ بلغت المديونية البنكية للمجمع الكيميائي التونسي، في موفّى شهر أكتوبر 2025، حوالي 1785 مليون دينار.
- ✓ تبلغ المديونية البنكية للشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI) حوالي 3.3 مليون دينار، منها بالخصوص:
  - 712 ألف دينار قروض قصيرة الأجل، منها 99 ألف دينار متخلّدات،
  - 2.6 مليون دينار تعهدات بالإمضاء.

علما أن ديون هذه الشركة مصنّفة في الصنف "4" (على مستوى بنك الإسكان والتجاري بنك) ولا يمكن لها الاقتراض من البنوك.

- **السيد كمال الهنداوي، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة:**

- أفاد بأنه على إثر زيارة سيادة رئيس الجمهورية لمعتمدية المزّونة بتاريخ 18 أفريل 2025، والتي أذن خلالها بإعادة استغلال نشاط المركب الصناعي بالمزونة ، وإثر جلسة العمل المنعقدة تحت إشراف المستشار الأوّل لسيادة رئيس الجمهورية بتاريخ 7 ماي 2025، تولّت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تكوين فريق عمل مشترك لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالثلاثة مشاريع التالية:

- ♦ مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد.
- ♦ مشروع في مجال صناعة الأشرطة البلاستيكية والرسكلة من قبل الشركة الأهلية المحلية الصناعية "عين بوهدمة بالمزونة".
- ♦ مشروع في مجال إنتاج الزيوت وتحويلها من قبل الشركة الأهلية "زيتونة قمودة".

ونظرا لعدم الجاهزية المالية للشركتين الأهليّتين المذكورتين أعلاه، وعدم وضوح الحاجيات من التمويل، تمّ التوجه نحو إنجاز مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد. وقد تمّ الاتفاق حول الدراسة الفنية لهذا المشروع.

وبهدف التسريع في إدخاله حيز الاستغلال، تمّ اقتراح عرضه على لجنة المشاريع الكبرى من أجل إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

- أكّد على أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد قامت بإعداد دراسة أولية حول الحاجيات من التمويل اللازمة لإنجاز مشروع إعادة استغلال المركّب الصناعي بالمزّونة وتمّ توجيه مكتوب في الغرض إلى وزارة المالية (عدد ص-2025-09-0902-0008769 بتاريخ 05 أوت 2025) تضمّن طلب الحصول على قرض خزينة.

- **السيد الهادي يوسف، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي:**

- أفاد بأن إنجاز وحدة تصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها سيكون في إطار توسعة صلب المجمع الكيميائي التونسي، باعتبار أن الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI) تابعة له، وهو خيار يمكّن من إنجاز المشروع في أسرع الآجال، مع توفّر الضمانات التقنية والفنية في الشركة المذكورة، علما أنه قد تمّ التفكير في خيارات أخرى، على غرار إحداث شركة لتنفيذ المشروع.
- أوضح أنه بخصوص الوضعية المالية للشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي (TECI)، فإنّ لها تعهدات لدى المجمع الكيميائي التونسي في إطار تنفيذ مشروع المظيلة 2 ومشاريع أخرى، بقيمة ما يناهز 5 مليون دينار، ويتم العمل على تمكينها من تمويل بما قيمته 500 ألف دينار في صيغة حساب جاري للمساهمين، بما يمكّنها من خلاص أغلب ديونها.
- وأفاد بما يلي:

- بتاريخ 5 أوت 2025، وجّهت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مكتوبا إلى وزارة المالية حول طلب تمويل مشروع إعادة استغلال مركب المزونة.
- بتاريخ 1 سبتمبر 2025، تم عقد اجتماع بمقر وزارة المالية لدراسة الملف وتم الاتفاق على تمويل المشروع بقرض بضمان الدولة.
- بتاريخ 19 سبتمبر 2025، تقدم المجمع الكيميائي التونسي بطلب محيّن إلى وزارة المالية للحصول على ضمان الدولة قصد تمويل المشروع بمبلغ 28.1 مليون دينار.

- بتاريخ 26 سبتمبر 2025، تلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إجابة من وزارة المالية بالموافقة المبدئية على منح ضمان الدولة.
- خلال شهر أكتوبر 2025،وجّه المجمع استشارة لـ 14 بنكا محليا حول طلب تمويل مشروع صناعة الأكياس وتكييس الأسمدة. ونظرا لعدم التوصل بإجابات وقع التمديد في آجال الردّ على الاستشارة ثلاث مرات.
- تم تحيين كلفة المشروع أخذا بعين الاعتبار قيمة اقتناء الأرض والبناءات التي سيقام عليها المشروع لتبلغ الكلفة الجملية 31 مليون دينار.

- **السيد إدريس منجّة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- تساءل حول مدى الحاجة إلى إنجاز دراسة المؤثّرات البيئية الخاصّة بالمشروع، وذلك بالنظر إلى طبيعة نشاطه الصناعي المتمثل في تصنيع الأكياس البلاستيكية، كما تساءل عمّا إذا كانت ممارسة هذا النشاط تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

- **السيد محمد الناصر الجلجلي، المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط:**

- أفاد بأنّ ممارسة نشاط تصنيع الأكياس البلاستيكية لا يخضع لترخيص مسبق من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو لكرّاس شروط، وأن هذا النشاط هو نشاط مرتّب يعود بالنظر للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي هي تحت إشراف وزارة الصحة.

- **السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة:**

- اقترحت أن تتم الموافقة على إدراج مشروع إعادة تشغيل المركّب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، على أن تتمّ مواصلة النظر في بقية المسارات الخاصة بهذا المشروع في إطار مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي والعمل على استكمال مخطط التمويل اللازم لإنجازه.

وبخصوص مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة الحرص على توفّر كلّ الضمانات اللازمة بالنسبة للشركة التي ستتولى إنجاز المشروع، خاصة الخبرة الفنية والإمكانيات المالية لإنجاز هذا المشروع الهام في الآجال المحددة له وبالجودة المطلوبة، مؤكّدة على وجوب تضافر كلّ الجهود لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز مختلف مكوّنات هذا المشروع.

وبعد مزيد التداول والنقاش، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:

I. بخصوص مشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس:

1. إقرار اعتماد صيغة الاستشارة لتعيين مكتب دراسات يكلف بمهمة المساندة الفنية للإدارة لمتابعة إنجاز أشغال مشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.
2. إقرار اعتماد التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي وفقا لصيغة "المفتاح في اليد" لإنجاز أشغال مشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

II. بخصوص مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس:

3. الموافقة على إدراج مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى المعطلة طبقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

4. دعوة وزارة الصحة إلى استكمال الإجراءات المستوجبة لتغيير الصبغة الجهوية لمشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة، بما يمكّن من متابعة إنجازه على المستوى المركزي من قبل وزارة التجهيز والإسكان كصاحب منشإ مفوّض.

5. إقرار **اعتماد صيغة الاستشارة** لتعيين مكتب دراسات يكلف بمهمة المساندة الفنية للإدارة لمتابعة **إنجاز أشغال مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة.**

6. إقرار **إنجاز أشغال كافة مكوّنات مشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة** (قسط الهندسة المدنية والأقساط الفنية) **باعتماد التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي وفقا لصيغة "المفتاح في اليد".**

III. بخصوص مشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين:

7. **الموافقة على مقترح وزارة الصحة المتعلق بإدراج مشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى المعطلة** طبقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

مع اعتماد:

- ✓ **صيغة الاستشارة** بالنسبة لإنجاز أشغال قسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة.

- ✓ **صيغة التفاوض المباشر** بالنسبة لبقية الأقساط الفنية مع المقاولات المناولة المنصوص عليها بالصفقة الأصلية التي تم فسخها مع المقاولة المتعاقدة، مع المحافظة على نفس الأسعار القابلة للمراجعة ونفس البنود المحددة بعقد الصفقة الأصلية، لمواصلة إنجاز أشغال الأقساط الفنية مع المقاولات التالية:

  - قسط السوائل : مقاولة COTUMETH
  - قسط الحماية من الحرائق : مقاولة EBE
  - قسط الكهرباء : مقاولة EREM
  - قسط المصاعد : مقاولة EBE
  - قسط الهاتف والشبكات الإعلامية : مقاولة SIT

8. **دعوة وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان**، قصد:

- ✓ **القيام بدراسة للكلفة المالية الإضافية المترتبة عن** عدم مواصلة تنفيذ الصفقة في إطار العقود الأصلية بالنسبة لقسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة **واللجوء إلى إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات المناولة المنصوص عليها بالصفقة الأصلية بالنسبة للأقساط الفنية وباعتماد نفس الأسعار القابلة للمراجعة ونفس البنود المحددة بعقد الصفقة الأصلية.**
- ✓ **مزيد ضبط وتدقيق الأشغال التي ستكون موضوع إبرام صفقات جديدة، وذلك إثر إعداد كشف حساب في الأشغال المنجزة يُعدّه المصمّمون وتبلّغه وزارة التجهيز والإسكان إلى صاحب الصفقة التي تمّ فسخها**، وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 122 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وذلك قبل الشروع في أيّ إجراء يتعلّق بإبرام صفقات جديدة.

9. **دعوة وزارة الصحة إلى اتّخاذ كلّ الاجراءات اللازمة لضمان توفير الاعتمادات لاستكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية.**

IV. بخصوص مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد:

10. **الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المتعلق بإدراج مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي** الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، **مع دعوتها إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالانطلاق في تنفيذ المشروع وإتمام مخطط تمويله.**

11. **دعوة وزارة المالية إلى إتمام الإجراءات المتعلقة بإسناد ضمان الدولة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي**، قصد تمويل مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمركّب الصناعي بالمزّونة بولاية سيدي بوزيد.

وبذلك أنهت اللجنة أعمالها ورفعت الجلسة.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي

مُلحق

الوثائق المعروضة

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

الاجتماع السادس

للجنة المشاريع الكبرى

قصر الحكومة بالقصبة

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الفهرس

- **المشروع عدد 1:** مقترحات وزارة الصحّة بخصوص صيغ ابرام الصفقات المتعلّقة بمشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.
- **المشروع عدد 2:** مقترحات وزارة الصحّة بخصوص صيغ ابرام الصفقات المتعلقة بمشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بصفاقس
- **المشروع عدد 3 :** مقترحات وزارة الصحّة بخصوص إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024
- **المشروع عدد 4 :** مقترحات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص إدراج مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة ضمن قائمة المشاريع الكبرى.

مقترحات وزارة الصحّة بخصوص صيغ ابرام الصفقات المتعلّقة بمشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

معطيات عامة حول مسار تقدم إنجاز المشروع

- تمّ عرض المشروع على أنظار لجنة المشاريع الكبرى خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جانفي2025 والتي أقرّت الموافقة على إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة للأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى مع:

✓ إقرار إعادة بناء المبنى الرّئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جمليّة تقدّر بـ 103 م.د وضبط مخطّط تمويل وإستحثاث إنجاز الدّراسات اللاّزمة في الغرض مع دعوة وزارة الاقتصاد والتّخطيط إلى إيجاد مصادر لتمويل المشروع.

✓ دعوة وزارة الصحّة إلى توفير المعطيات الكاملة بخصوص انعدام الجدوى للتدخّل الفني على البناية القائمة خلافا لما تمّ تضمينه بالمقترح الأول لوزارة الصحّة والمتعلّق بمشروع "دعم أسس وهياكل المبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس " الذي كان سيسمح بإمكانية مواصلة استغلاله على المدى القصير والإمكانيات المتاحة لتوفير الخدمات الطبية لمتساكني ولاية صفاقس والولايات المجاورة طيلة فترة إعداد وإنجاز المشروع المقدرة أوّليا بـ 24 شهرا.

- تمت موافاة الكتابة القارة للجنة بدراسة الجدوى لمشروع الهدم و إعادة البناء.

معطيات عامة حول مسار تقدم إنجاز المشروع

- تم إعداد البرنامج الوظيفي للمشروع و المصادقة عليه من قبل وزير الصحة.
- تم القيام بالرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيوتقنية وإحالتها إلى الإدارة العامة للبنايات المدنية.
- تم ترسيم الإعتمادات في حدود 115 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
- بصدد تعيين مكتب مساندة فنية و مراقبة للمشروع.
- تم عرض المشروع على أنظار لجنة البنايات المدنيّة بوزارة التجهيز و الإسكان بتاريخ 9 سبتمبر 2025 حيث تمت دعوة وزارة الصحة لاستكمال الملف المرجعي وتم القيام بزيارة ميدانية بتاريخ 17 سبتمبر 2025 وقع على اثرها عقد جلسة عمل بالإدارة العامة للبنايات المدنية لحث صاحب المنشأ على استكمال الملف المرجعي وضبط حاجياته طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بإنجاز البنايات المدنية بكل دقة خاصة فيما يتعلق بالأجزاء المزمع هدمها.

معطيات عامة حول مسار تقدم إنجاز المشروع

- دعت اللّجنة الفنيّة لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 02 أكتوبر 2025 والمخصّصة لمتابعة تقدّم تنفيذ المشاريع الصحيّة، وزارة الصحّة إلى الإسراع في تفعيل الإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة المشروع خلال جلسة لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2025، وموافاة اللّجنة المذكورة بالمعطيات الإضافيّة وبنتائج تنفيذ تلك الإجراءات وذلك في أفضل الآجال

مقترح وزارة الصحة بخصوص طرق ابرام الصفقات المتعلّقة بالمشروع

1. إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع مقاولة بوزقندة إخوان لإنجاز مشروع هدم و إعادة بناء المبنى الرّئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في صيغة مفتاح في اليد نظرا للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها المستشفى، والطابع الاستعجالي والفني العالي لمشروع إعادة البناء حيث أن اللجوء إلى التفاوض المباشر مع مقاول معتمد في إطار صيغة "مفتاح في اليد" يعتبر الخيار الأمثل والأكثر ضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن الإطار الزمني المطلوب، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، مما يخدم المصلحة العليا للمرفق الصحي والمرضى على حد سواء.

2. اعتماد صيغة الاستشارة لتعيين مكتب للمساندة الفنية خلال مسار تنفيذ المشروع.

الملاحظات

- **بخصوص مقترح ابرام صفقة بالتفاوض المباشر في صيغة مفتاح في اليد لإنجاز مشروع هدم و بناء المبنى الرئيسي لمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس :**

سبق لوزارة الصحّة أن تقدّمت بنفس المقترح بمقتضى مكتوبها المؤرخ في 28 نوفمبر 2024 والذي تم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 جانفي 2025 مرفقا بمقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى المتمثل في:

- ✓ «أنّ لجنة المشاريع الكبرى اطّلعت على ما أفادت به وزارة الصحّة من أنها بصدد التشاور مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغة الأمثل لتنفيذ المشروع وفقا لما تسمح به مقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية.
- ✓ دعوة وزارة التجهيز والإسكان إلى **استعجال تمكين وزارة الصحّة من مقترحها بخصوص الصيغة الأمثل لتنفيذ المشروع وفقا لما يتوفر لديها من معطيات بخصوص التعقيدات الفنية المتعلقة بالبناية المزمع إنجازها وعدد المقاولات التي لها القدرات المهنية والمالية لإنجاز مشاريع مماثلة في أفضل الآجال.**»

وفي هذا الصدد، يلاحظ أنّ الملف المحال من قبل وزارة الصحّة لا يتضمن مآل المشاورات بين وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والاسكان المشار إليها أعلاه بخصوص صيغة تنفيذ المشروع علما أنّ وزارة التجهيز والاسكان «تكلّف باختيار طريقة انجاز المشروع» باعتبارها صاحب المنشأ المفوّض بمقتضى الفصل 6 من الامر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم البنايات المدنية.

الملاحظات

- تقترح وزارة الصحة تنفيذ مشروع بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وفقا لصيغة «مفتاح في اليد»، وفي هذا الصدد يلاحظ عدم توفّر معطيات بالملف تفيد عرض هذه الصيغة على الرأي المسبق للهيئة العليا للطلب العمومي طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالبنايات المدنية .
- تضمّن محضر اللّجنة الفنية بوزارة الصحّة المؤرخ في 6 أكتوبر 2025 «تأكيد أعضاء اللّجنة على مقترح السيد وزير الصحة خلال اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 جانفي 2025 بخصوص ابرام صفقة بالتفاوض المباشر لمشروع إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى **بصيغة مفتاح في اليد مع مقاولة بوزغندة إخوان** للأسباب التالية :

الملاحظات

1- الطابع الاستعجالي والظرفي:

- **المخاطر:** الحالة المتردية للبناية تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، ممّا يستدعي تدخلاً سريعاً لتجنب أي كوارث محتملة.
- **الحلول الظرفية الصعبة:** نقل الأقسام الاستشفائية إلى مواقع بديلة مؤقتة تمّ في ظروف صعبة ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة و بالتالي فإن التأخير في إنجاز المشروع الجديد يزيد من حدة المعاناة ويُعرض الخدمات الصحية للاختلال.
- **البرمجة الزمنية الحرجة:** إعتماد الإجراءات العادية للدراسات والأشغال تستغرق وقتاً طويلاً لا يتناسب مع استعجالية المشروع.

الملاحظات

2 - الطبيعة الفنية المعقدة والمتخصصة للمشروع:

- **خصوصية المنشآت الصحية :المشروع لا يقتصر على البناء العادي،** بل يتطلب تصميماً وإنشاءً يتلاءم مع المتطلبات الفنية الدقيقة للمستشفيات (شبكات الأوكسجين، الكهرباء الطبية، غرف العمليات، أنظمة التعقيم، التهوية الخاصة، ....)
- **تكامل التصميم والبناء (صيغة مفتاح في اليد)** :هذه الصيغة هي الأمثل لمثل هذا المشروع المعقد، حيث تضمن:

✓**تحسين البرمجة الزمنية** :تزامن مرحلة التصميم والإنشاء يختصر وقت الإنجاز الكلي بشكل كبير.

✓**تحمّل المقاول للمسؤولية الكاملة** :المقاول هو المسؤول الوحيد عن كل مراحل المشروع، من التصميم إلى التسليم النهائي، مما يحد من تنازع المسؤوليات ويضمن جودة متكاملة.

✓**المرونة في مواجهة التعقيدات أثناء التنفيذ** :يسمح بإدخال تعديلات فورية ومتناسقة أثناء التنفيذ بناءً على المستجدات.

الملاحظات

3 - مبررات اختيار المقاول بالتفاوض المباشر:

- **الكفاءة والخبرة المؤكدة**: التوجه للتفاوض مع مقاولات "بوزقندة إخوان" على **أساس الإختصاص** والقدرة على إنجاز الطلبات في الآجال المحدّدة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين بما يقلل من المخاطر التقنية ويزيد من ضمان نجاح المشروع.
- **ضمان الجودة والسلامة**: التعاقد مع المقاولة المذكورة يضمن استخدام مواد وتقنيات عالية الجودة.
- **توفير الوقت والجهد**: تجاوز الإجراءات الطويلة لإبرام الصفقات العمومية يسمح بالبدء الفوري في المفاوضات الفنية والمالية، مما يسرع في انطلاق المشروع.
- **الحد من المخاطر**: اختيار مقاول معروف وموثوق يقلل من مخاطر عدم الجدية أو التعثر المالي أو التقني التي قد تنتج عن فتح المنافسة أمام مقاولين ليس لهم خبرة في هذا المجال الدقيق.

الملاحظات

وفي هذا الصدد تجدر الملاحظة إلى :

- أنّ اللجنة الفنية بوزارة الصحّة برّرت اللجوء الى التفاوض المباشر مع مقاولة «بوزقندة إخوان» بتوفّر الاختصاص لدى المقاولة المعنية في تنفيذ مشاريع مماثلة دون أن تقدم ضمن تقريرها المشاريع والمراجع المنجزة من قبل المقاولة المعنية بما يؤيد هذا الاختصاص، كما لم تبيّن إن كانت مقاولات بوزقندة إخوان المقاولة الوحيدة المؤهّلة وفقا للتأهيل المطلوب لتنفيذ مثل هذا الصنف من المشاريع ، علما أنه سبق دعوة وزارة الصحّة الى التنسيق مع وزارة التجهيز والاسكان قصد ضبط قائمة في المقاولات التي لها القدرات الفنية والمالية المطلوبة لتنفيذ الاشغال المتعلقة بالمشروع .
- إنّ طريقة الابرام المقترحة من قبل وزارة الصحة (التفاوض المباشر) لا تتلائم مع المقتضيات الترتيبية المنصوص عليها بالفصل 6 من دليل الاجراءات الخاص بإنجاز المشاريع الكبرى التي تنص على اللجوء إلى التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي خاصّة عندما يكون التنفيذ في صيغة «مفتاح في اليد».

الملاحظات

- أنّ اللجنة الفنية المحدثة بوزارة الصحّة لم تبادر بإجراء مقارنة أو محاكاة (Simulation) لطريقة التفاوض المباشر و التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي على مستوى كلفة الإنجاز وآجال الإعداد والإبرام و بيان الفوائد الفنية والمالية لكلا الطريقتين في صورة الاعتماد.
- أنّ الملف المحال لم يتضمن قرار اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية بخصوص مشروع هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وفقا لمقتضيات الأمر حكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية. علما أنه تمّت الاشارة الى ترسيم اعتمادات في حدود 115 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
- أنّ الملف الذي تمت احالته من قبل وزارة الصحة لا يتضمن مختلف الوثائق و التقارير والدراسات المنجزة الى حدود هذه المرحلة.

الملاحظات

- **بخصوص مقترح اعتماد صيغة الاستشارة لتعيين مكتب للمساندة الفنية خلال مسار تنفيذ المشروع:**

○ أن التقرير الذي تمت احالته من قبل وزارة الصحة لم يتضمن بيانا لأسباب و مبررات اللجوء لاختيار مكتب للمساندة الفنية بالنسبة لمشروع هدم و بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس علما أنّ الفصل الاول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها، ينص على أنه يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية خلال كامل أو جزء من مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها في الحالات التالية:

- المشاريع التي تستوجب وسائل فنية أو موارد بشرية غير متوفرة لديه.
- المشاريع المستعجلة التي تتطلب تدعيم الهيكل العمومي المعني بموارد بشرية وخبرات إضافية لإنجازها في الآجال المحدّدة.
- المشاريع التي تعطّل إنجازها بسبب صعوبات فنية يتطلب تجاوزها اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية.

الملاحظات

- أن الملف لا يتضمن ما يؤكد وجود اتفاقية بين وزارة الصحّة و وزارة التجهيز و الاسكان باعتبارها صاحب منشأ مفوض بالنسبة للمشروع بما يحول دون الوقوف على مجال تدخّل وزارة التجهيز والاسكان في المشروع ومدى قبولها للتمشي المتمثّل في لجوء المشتري العمومي لمكتب مساندة فنية .
- أن وزارة الصحة لم تقدم قائمة في مكاتب المساندة الفنية المزمع استشارتها كما لم تبين حاجياتها من خدمات المساندة الفنية التي تستدعي اللجوء الى هذا الصنف من المكاتب.

مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

يكون من المجدي:

1. اعتماد «صيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي» عوضا عن «التفاوض المباشر» إلاّ إذا تمّ تبرير أنّ شركة « بوزقندة اخوان» تُعَدّ الشركة الوحيدة التي تتوفّر على القدرات المهنية والفنية والمالية على الإنجاز وفقا للشروط المحدّدة. علما أنّه بالاطلاع على قائمة الشركات التي لها نفس التأهيل المتحصلة عليه شركة «بوزقندة اخوان» يتبين وجود 5 شركات وهي على التوالي «شركة البناء والتشييد سوكوبات» و« شركة شعبان و شركاؤه» و« شركة مقاولات بودخان مختار» و« شركة الاشغال العامة والبناء بالجنوب» و« مقاولة الأشغال ودراسة المشاريع».
2. دعوة وزارة الصحّة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على صيغة «مفتاح في اليد» طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالبنايات المدنية .
3. مزيد تبرير اللجوء إلى إبرام عقد مساندة فنية في ظلّ تعهّد وزارة التجهيز والإسكان بالمشروع كصاحب منشأ مفوض.

مقترحات وزارة الصحّة بخصوص صيغ ابرام الصفقات المتعلّقة بمشروع تهيئة مستشفى بئرعلي بن خليفة المدرج ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة

معطيات عامة حول مسار تقدم إنجاز المشروع

- تمّ عرض المشروع على أنظار لجنة المشاريع الكبرى خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جانفي2025 والتي أقرّت الموافقة على إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة للأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى مع الدعوة إلى التّسريع في استكمال الإجراءات والتّدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيّز الاستغلال بصفة كلّية في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصّحية لفائدة المواطنين بالجهة.
- **تعذّر القيام بالاختبارات الفنية والجيوتقنية للمشروع لفترة طويلة باعتبار أن إنجاز مشروع المستشفى محل بحث و اختبارات قضائية.**
- بادرت اللّجنة الفنية بوزارة الصحّة بالقيام باستشارة خاصة بقسط السوائل مع تحديد يوم 13 أكتوبر 2025 كآخر أجل لقبول العروض وهو ما من شأنه أن يمكّن من استغلال قاعات العمليات بالمستشفى في أقرب الآجال.
- تم القيام بالاختبارات بالنسبة لقسط الهندسة المدنية في انتظار تحيين الدراسات وإعداد ملف الاستشارة.

معطيات عامة حول مسار تقدم إنجاز المشروع

- دعت اللّجنة الفنيّة لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 02 أكتوبر 2025 والمخصّصة لمتابعة تقدّم تنفيذ المشاريع الصحيّة، وزارة الصحّة إلى الإسراع في تفعيل الإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة المشروع خلال جلسة لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2025، وموافاة اللّجنة المذكورة بالمعطيات الإضافيّة وبنتائج تنفيذ تلك الإجراءات وذلك في أفضل الآجال

الإشكاليات

- عدم تحديد صيغة إبرام الصفقات الخاصة بالمشروع.
- تمّ تسجيل صعوبة في استكمال مصمم قسط الهندسة المدنية لمهامه سواء على مستوى تحيين الدراسات أو متابعة التنفيذ باعتبار صدور قرار قضائي في شأنه خلال الأيام القليلة الفارطة.

مقترح وزارة الصحة بخصوص طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

1. إنجاز قسط الهندسة المدنية في صيغة مفتاح في اليد (دراسات و أشغال) باعتماد التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي باعتبار الإشكاليات القانونية التي تحول دون استكمال مصمّم المشروع لمهامه وباعتباره الحل الأمثل والفعال لتجاوز العوائق القانونية الرّاهنة وضمان الاستمرارية الفنية والتّسريع في إتمام المشروع قصد توفير الخدمات الصحية الجيدة لمواطني الجهة في أقرب وقت ممكن و تجاوز كلّ الإشكاليات التي تهدد بتعطيل هذا المرفق الصحّي الهام.
2. اعتماد صيغة الاستشارة بالنسبة لقسط السوائل.
3. اعتماد صيغة الاستشارة لتعيين مكتب للمساندة الفنية خلال مسار تنفيذ صفقة الهندسة المدنية.

الملاحظـات

1. بخصوص مقترح ابرام صفقة بالتفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولى لإبرام صفقة قسط الهندسة المدنية بصيغة مفتاح في اليد لمشروع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة:

- سبق أن تقدّمت وزارة الصحّة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 بمقترح اعتماد صيغة التفاوض المباشر بصيغة "مفتاح في اليد" للقيام بالدراسات والأشغال مع "مقاولات بوزقندة إخوان" بما يسمح بالانطلاق في إنجاز الأشغال بصفة عاجلة باعتبار وضعية التأكّد القصوى ، لتبادر بتعديل مقترحها بمقتضى مكتوبها بتاريخ 13 جانفي 2025 وتقترح إنجاز أشغال تهيئة المستشفى بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء إثر التوصّل بتقرير الاختبار».

- اقتصر التقرير المحال من قبل وزارة الصحّة بخصوص قسط الهندسة المدنية على ذكر أنه تمّ القيام بالاختبارات في انتظار تحيين الدراسات و إعداد ملف الاستشارة.

وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى عدم تقديم معطيات بخصوص النتائج المتوصّل اليها إثر الاختبارات المنجزة و المرحلة التي وصلت اليها الدراسات، علما ان وزارة الصحة تقترح اعتماد صيغة «مفتاح في اليد» لإنجاز الاشغال المتعلقة بقسط الهندسة المدنية بما يثير التساؤل حول الجدوى من الدراسات التي بصدد الانجاز.

الملاحظـات

أنّ اللّجنة الفنية المحدثة لدى وزارة الصحة وافقت بتاريخ 6 أكتوبر 2025 على إنجاز قسط الهندسة المدنية في صيغة مفتاح في اليد (دراسات و أشغال) و إبرام صفقة بالتفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي للأسباب التالية:

- **أن اعتماد صيغة «المفتاح في اليد» ستساهم في عملية إتمام المشروع و خاصة مواجهة الإشكاليات القانونية والتقنية وفقا للاتي:**

✓ **الإشكاليات القانونية العالقة:** صدور قرار قضائي يتعلق بمصمّم قسط الهندسة المدنية الأصلي، ممّا حال فعلياً دون قيامه بمهامه، سواء على مستوى تحيين الدراسات أو متابعة التنفيذ لاحقا . علما أنّ الوضعية القانونية غير المستقرة تهدد بتعطيل المشروع لفترة غير محددة، وتجعله رهيناً للتقاضي، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الرامية إلى التسريع في الإنجاز.

✓ **الحاجة الملحة لتجاوز مرحلة التحقيق القضائي:** إنهاء هذه المرحلة يتطلب فصلاً كاملاً بين الإجراءات القضائية الجارية وعملية الإنجاز الفعلي للمشروع. وتأتي صيغة "مفتاح في اليد" مع مقاول جديد لتضمن هذا الفصل.

✓ **ضمان الاستمرارية وعدم التجزئة:** صيغة "مفتاح في اليد" تمكن من إحالة كامل مسؤوليات الدراسات الفنية وتنفيذ الأشغال إلى مقاولة واحدة ممّا يحول دون مشكلة التنسيق بين مصمم منفذ ومنفذ منفصلين في ظل ظروف صعبة، ويضمن وحدة المسؤولية و يسرّع وتيرة العمل ويحدّ من النزاعات المحتملة.

الملاحظـات

- ✓ **التسريع في الإنجاز**: لا يمكن استغلال المرافق الحيوية بالمستشفى دون إكمال أشغال الهندسة المدنية المرتبطة بها بشكل كامل ومتكامل لأنّ الصيغة المقترحة هي الأسرع لتجاوز هذا الإشكال وضمان دخول المستشفى حيز الخدمة في أفضل الآجال.

- **أنّ اللجوء إلى التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي:**

- ✓ **الظرف الاستثنائي**: الوضعية الحالية للمشروع تشكل ظرفاً استثنائياً تقتضي إعتماد إجراءات خصوصية.
- ✓ صيغة مفتاح في اليد : يتم إبرام الصفقات بإعتماد التفاوض المباشر المسبوق بآنتقاء أولي وفق مقتضيات الفصل 6 من قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
- ✓ **الانتقاء الأولي**: عملية الإنتقاء الأولي تضمن اختيار مزودين مؤهلين تقنياً ومالياً للدخول في مرحلة التفاوض، مما يحافظ على مبادئ الشفافية والتنافسية إلى حد كبير ويضمن جودة التنفيذ بما يتلاءم مع خصوصيات ومتطلبات المشروع المعقدة.

وتثير التبريرات المقدمة أعلاه لاعتماد صيغة «مفتاح في اليد» مع اللجوء للتفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي الملاحظات التالية :

الملاحظـات

- أنّ وزارة الصحة لم تقدّم معطيات محيّنة بخصوص الوضعية الحالية للمشروع في علاقة بالمسار التحقيقي والقضائي وخاصة وضعية مصمّمي المشروع تبعا للأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم. كذلك لم يتم بيان إذا ما وقع انهاء العلاقات التعاقدية أو أنها مازالت متواصلة بما يحتم اتّخاذ القرارات المناسبة بخصوصها وفقا للمقتضيات التعاقدية و الترتيبية النافذة.
- أن الملف لا يتضمن التقديرات النهائية لإنجاز المشروع في هذه المرحلة والتعديلات المدخلة على الملف المرجعي.
- أن الملف لا يتضمن ما يفيد دعوة وزارة التجهيز والإسكان إلى تمكين وزارة الصحّة من مقترحها بخصوص الصيغة الأمثل لمواصلة تنفيذ هذا القسط من المشروع وفقا لما يتوفر لديها من معطيات بخصوص الإشكاليات الفنية المتعلّقة بالبناية .

الملاحظات

2. بخصوص مقترح اعتماد صيغة الاستشارة بالنسبة لقسط السوائل:

- أفادت وزارة الصحة ضمن تقريرها أنه تمّ القيام باستشارة من قبل اللّجنة الفنية بوزارة الصحة خاصة بقسط السوائل مع تحديد يوم 13 أكتوبر 2025 كآخر أجل لقبول العروض بما سيمكّن من استغلال قاعات العمليات بالمستشفى في أقرب الآجال.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه لم يتم التوصّل بمقترح سابق لاعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقات تتعلق بهذا القسط بما يحيل إلى أنّ هذا المقترح يُعَدُّ على سبيل التسوية.

الملاحظـات

3. بخصوص مقترح اعتماد صيغة الاستشارة لتعيين مكتب للمساندة الفنية خلال مسار تنفيذ صفقة الهندسة المدنية:

- التقرير الذي تمّت إحالته من قبل وزارة الصحة لم يتضمّن بيانا لأسباب و مبررات اللجوء لاختيار مكتب للمساندة الفنية بالنسبة لصفقة استكمال انجاز قسط الهندسة المدنية لمستشفى بئر علي بن خليفة علما:
- أن الفصل الاول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها، ينص على أنه يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية خلال كامل أو جزء من مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها في الحالات التالية:
- المشاريع التي تستوجب وسائل فنية أو موارد بشرية غير متوفرة لديه.
- المشاريع المستعجلة التي تتطلب تدعيم الهيكل العمومي المعني بموارد بشرية وخبرات إضافية لإنجازها في الآجال المحدّدة.

الملاحظـات

- .المشاريع التي تعطّل إنجازها بسبب صعوبات فنية يتطلب تجاوزها اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية.
- أن الملف لا يتضمن ما يؤكد وجود اتفاقية بين وزارة الصحة و وزارة التجهيز و الاسكان باعتبارها صاحب منشأ مفوض بالنسبة للمشروع بما يحول دون الوقوف على مجال تدخل وزارة التجهيز و الاسكان في المشروع و ومدى قبولها للتمشي المتمثل في لجوء المشتري العمومي لمكتب مساندة فنية .
- أن وزارة الصحة لم تقدم قائمة في مكاتب المساندة الفنية المزمع استشارتها كما لم تبين حاجياتها من خدمات المساندة الفنية التي تستدعي اللجوء الى هذا الصنف من المكاتب و ان تم اللجوء الى هذه الاخيرة في اطار تنفيذ مشاريع سابقة لفائدة وزارة الصحة.

مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

يتّجه الموافقة على المقترحات المقدّمة من قبل وزارة الصحّة على أن يتمّ مزيد توضيح النقاط التالية:

- مجال تدخّل وزارة التجهيز والإسكان بالنسبة لمشروع تهيئة المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة .
- القرارات التي تمّ اتخاذها أو المزمع اتخاذها بخصوص العلاقات التعاقدية التي تمّت قبل تعطّل إنجاز المشروع
- الإجراءات التي تمّ اتخاذها للحصول على موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على اعتماد صيغة «مفتاح في اليد» بالنسبة لقسط الهندسة المدنية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالبنايات المدنية .

مقترح وزارة الصحّة المعدل الوارد بتاريخ 3 نوفمبر 2025

بتاريخ 3 نوفمبر 2025 أحالت وزارة الصحّة مقترحا معدّلا بخصوص صيغ إبرام الصفقات المتعلّقة بمشروع المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة كما جاءت بمكتوبها السابق الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2025، حيث تقترح الوزارة إنجاز المشروع بكامل مكوناته (قسط الهندسة المدنية و قسط السوائل) في صيغة «مفتاح في اليد» (دراسات و أشغال) وابرام صفقة بالتفاوض المباشر مع مقاولة «بوزقندة اخوان» و ذلك تأسيسا على الاعتبارات التالية:

- تجاوز الإشكاليات القانونية العالقة و التي تحول دون استكمال المشروع,
- عدم نجاعة إجراءات الاستشارة في جذب المقاولات بما أدى الى تعطّل المشروع,
- الطابع الاستعجالي للمشروع الذي يتطلب تجنب أي تأخير إضافي لضمان دخول المرفق الصحّي حيز الخدمة,
- ضمان استمرارية الانجاز و توحيد المسؤوليات تحت إشراف مقاولة واحدة مما يضمن التكامل بين مختلف المكونات ويسرع في وتيرة الانجاز.

علما أنّ وزارة الصحة أفادت أن التعديل المدخل على مقترحها الأوّل كان تبعا لمخرجات الإجتماع الوزاري برئاسة الحكومة بين وزارة التجهيز والإسكان بتاريخ 28 أكتوبر 2025 حول متابعة المشاريع الصحية المعطّلة، التي تمّ خلالها التأكيد على الوضعية الطارئة و الاستثنائية التي يعيشها المستشفى اثر الاعلان عن نتائج الاستشارة الخاصة بقسط السوائل غير مثمرة.

ملاحظات الكتابة القارة للجنّة المشاريع الكبرى

- أفادت وزارة الصحة أنه تم اعلان نتائج الاستشارة الخاصة بقسط السوائل غير مثمرة لعدم تسجيل مشاركة رغم تعبير عدد من الشركات خلال مرحلة اعداد كراسات الشروط عن رغبتها في المشاركة. و قد قدّرت وزارة الصحة أن هذا العزوف عن المشاركة يرجع الى الاجراءات القضائية المتعلّقة بعملية تنفيذ المشروع.

علما أنّ الملف المحال من قبل وزارة الصحة لا يتضمّن ما يفيد قيام الوزارة بدعوة المقاولات التي تمّت استشارتها (وهي على التوالي شركة SOTUFIS و شركة SOTES و شركة CONDAIR PLUS و شركة محمد بن حمد و شركاؤه) إلى تقديم الاسباب التي حالت دون تقديم عروضها بالنسبة لآستشارة الحال.

- أنّ وزارة الصحة قدّمت التبريرات التالية لاختيار مقاولة «بوزقندة اخوان» لتنفيذ بقية الاشغال المتعلّقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة :

✓ **الخبرة :** تمتلك مقاولة «بوزقندة اخوان» مراجع عديدة في تنفيذ مشاريع انشائية معقّدة و حساسة ،لا سيما في القطاع الصحي ، ممّا يضمن تمكنها من المتطلبات الفنية الخصوصية للمستشفيات (شبكات السوائل الطبية، التهوئة، قاعات العمليات، المعايير الصحية) و يقلّل من المخاطر الفنية للمشروع.

ملاحظات الكتابة القارة للجنّة المشاريع الكبرى

- ✓ **القدرة على ضمان الاستمرارية و التكامل:** أنّ دمج قسطي السوائل و الهندسة المدنية في صفقة واحدة بصيغة «مفتاح في اليد» مع مقاولة واحدة سيمكّن من تجاوز اشكالات التنسيق بين المقاولات بما يضمن وحدة المسؤولية و تحمل مقاولة واحدة للمسؤولية عن التصاميم و التنفيذ و التسليم و يسرّع عملية اتخاذ القارات و يحدّ من النزاعات.
- ✓ **المرونة و القدرة على التصرف في تعقيدات المشروع:** تتطلب الوضعية الحالية للمشروع مرونة أكبر لمعالجة الاشكاليات القضائية و الدراسات السابقة باعتبار أنّ المقاولة المقترحة لديها القدرة الهيكلية و الفنية لاستيعاب هذه التعقيدات و ادارة المخاطر المتعلقة بها .

ملاحظات الكتابة القارة للجنّة المشاريع الكبرى

- الملف المحال من قبل وزارة الصحّة لم يتضمّن ما يفيد إعادة عرض المقترح الجديد لإبرام الصفقات المتعلقة بمشروع مستشفى بئر علي بن خليفة على اللجنة الفنية المحدثة وفقا لمقتضيات الفصل 7 من الامر عدد497 لسنة 2024 وطبقا لمقتضيات الفصل 5 من قرار من رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى..
- وزارة الصحّة أكّدت على خبرة المقاولة المزمع التعاقد معها في تنفيذ مشاريع مماثلة متعلقة ببناء منشآت صحية غير أنها لم تبادر بتقديم قائمة في مراجع هذه المقاولة و ما يفيد حسن تنفيذها للأشغال المتعلّقة بها إلى جانب عدم بيان إن كانت هي المقاولة الوحيدة التي يمكن التعاقد معها لتنفيذ مثل هذه الأشغال بالمواصفات الفنية المطلوبة و بالقدرة المالية و المهنية على الإنجاز ووفقا لجدول التعبئة الخاص بها .

مقترح الكتابة القارة للجنّة المشاريع الكبرى

يتّجه الموافقة على المقترح المعدّل المقدّم من قبل وزارة الصحّة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 مع مزيد توضيح النقاط التالية:

- مجال تدخّل وزارة التجهيز والإسكان بالنسبة لمشروع تهيئة المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة .
- القرارات التي تمّ اتخاذها أو المزمع اتخاذها بخصوص **العلاقات التعاقدية التي تمّت قبل تعطّل إنجاز المشروع**
- الإجراءات التي تمّ اتّخاذها للحصول على **موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على اعتماد صيغة «مفتاح في اليد» بالنسبة لقسط الهندسة المدنية** طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالبنايات المدنية .
- القدرة الحصرية لمقاولة «بوزقندة اخوان» المزمع التعاقد معها على مواصلة تنفيذ المشروع بمختلف اشكالياته الفنية و القضائية **أخذا بعين الاعتبار لقائمة بقية المقاولات التي لها نفس المؤهلات المطلوبة لإنجاز المشروع ونفس الخبرة في مجال إنجاز المنشآت الصحية.**

مقترحات وزارة الصحّة بخصوص إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

المخطّط

I. معطيات عامة بخصوص المشروع.

II. معطيات بخصوص الصفقة التي تمّ فسخا.

III. ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى.

IV. مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى.

I - معطيات بخصوص المشروع

صاحب المنشأ: وزارة الصحة

صاحب المنشأ المفوض: وزارة التجهيز والإسكان

التمويل: عن طريق البنك الإسلامي للتنمية BID عبر اتفاقية ممضاة بتاريخ 05/4/2018 تحت رقم TUN/1015 بقيمة جملية 27.34 مليون أورو (بالنسبة لمشروع تالة والدهماني معا) أي ما يعادل81.427 م د ت.

مدّة الإنجاز: تم ضبط رزنامة تقديرية لإعداد وتنفيذ المشروع كالتالي:

- ✓ إعداد وإبرام الصفقات:60 يوم.
- ✓ الأشغال: 360 يوم.
- ✓ المجموع: 420 يوم.

تمت برمجة المشروع في قسط وحيد وظيفي وسيتم إستكمال أشغال البناء في قسط وحيد وظيفي

صاحب الصفقة الأصلية: شركة شعبان إخوان.

I- معطيات بخصوص المشروع

1. **مكوّنات المشروع:**

- مشروع نموذجي بسعة 105 سرير وفق البرنامج الوظيفي التالي :
الإدارة ، قسم عيادة خارجيّة ،قسم مخابر وبنك دم ، قسم أشعّة ، صيدليّة ، قسم جراحة، قسم تعقيم ، قسم إنعاش، قسم استعجالي، وحدة استشفائيّة ، خدمات عامة ،مستشفى نهاري.

2. **الكلفة:**

مشروع مرسم لسنة 2019 بكلفة جملية محينة: 53.601 م د موزعة كالتالي:

- بناء: 53.601 م د
- التجهيزات: 15.0م.د تم ترسيمها على م ع م لسنة 2022

مبلغ الصفقة المبرمة مع المقاول بـ46.292.544 دينار تونسي

مدّة الإنجاز: قدّرت مدّة الإنجاز للمشروع بـ 720 يوما (24 شهرا) وبلغت نسبة تقدم إنجاز الأشغال حوالي 40 %

I - معطيات بخصوص الصفقة الأصلية

المراحل الرئيسية التي مرّ بها المشروع:

- تم امضاء العقد مع مقاولة "شعبان اخوان" بتاريخ 08/01/2021 بعد توفير الاعتمادات الاضافية من قبل البنك الإسلامي للتنمية وتم تسليم إذن بداية الأشغال يوم 09/01/2021،
- توقفت الأشغال (إشكال عقود الدراسات ونفاذ مادة الحديد)،
- الإذن الإداري لانطلاق الأشغال الفعلي بتاريخ 01 سبتمبر 2021،

I - معطيات بخصوص الصفقة الأصلية

- قرار التنبيه عدد 01 بتاريخ 15 مارس 2023، والذي تمّ تبليغه إلى المقاولة بتاريخ 21 مارس 2023، حيث دعيت من خلاله المقاولة للإيفاء بتعهداتها التعاقدية مع أخذ التدابير اللازمة لتفادي التأخير الحاصل والإسراع في انجاز الأشغال وذلك بوضع الامكانات البشرية والمادية في الغرض وتزويد الحضيرة بالمواد الاولية ومدّ الادارة بأمثلة إنجاز الاقساط الفنية وبالعقود المبرمة مع الشركات المناولة وتقديم جدول زمني محين لاستكمال الاشغال مصحوبا بتقرير مفصل حول كيفية تدارك التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع،
- قرار التنبيه عدد 02 بتاريخ 25 جانفي 2024، والذي تمّ تبليغه إلى المقاولة بتاريخ 26 جانفي 2024، حيث دعيت من خلاله المقاولة لأخذ كافة التدابير اللازمة للإيفاء بتعهداتها التعاقدية لرفع نسق إنجاز الأشغال وتدارك التأخير المسجّل والتقيد التام بمضامين محاضر جلسات الحضيرة،
- قرار التنبيه عدد 03 بتاريخ 24جويلية 2024، والذي تمّ تبليغه إلى المقاولة بتاريخ 31جويلية2024، حيث دعيت من خلاله المقاولة خاصّة إلى مدّ الإدارة بالعقود المبرمة مع الشركات المناولة للأقساط الفنية وتزويد الحضيرة بالمواد الأولية لإنجاز الاشغال ووضع كل الإمكانات البشرية والمادية في الغرض،
- قرار فسخ الصفقة مع مقاولة شعبان اخوان بتاريخ 30 أكتوبر 2025.

الوضعية المالية للمشروع من حيث الدفوعات:

- بلغت قيمة الدفوعات المسندة إلى مقاولة "شركة شعبان إخوان" حسب كشف الحساب الوقتي عدد 09 بتاريخ 20 أوت 2023 مبلغ 9.203.639.735 دينارا باعتبار جميع الأداءات موزعة كما يلي:

- قيمة الأشغال المنجزة: 6.262.550.939 دينارا.
- باقي قيمة التسبقة على ذمة المقاولة ولم تسترجع: 1.433.275.107 دينارا.
- قيمة التوريدات بالحضيرة: 117.726.840 دينارا.
- قيمة مراجعة الأثمان: 1.390.086.849 دينارا.

I - معطيات بخصوص الصفقة الأصلية

الحجوزات:

تحجز لدى صاحب المشأ المفوض كل الضمانات وذلك لضمان استخلاص كل ما قد تكون مقاولة *"شركة شعبان إخوان "*مدينة به للإدارة، بما في ذلك الفارق الذي يمكن تسجيله في إطار صفقة استكمال أشغال المشروع والمتمثلة في:

- الضمان البنكي لحسن الإنجاز الخاص بالصفقة بقيمة 2.314.627.246 دينارا والمسلم من قبل الشركة التونسية للبنك بتاريخ 05 فيفري 2021.
- الضمان البنكي بعنوان التسبقة والذي لم يقع استرجاعه والمحدد بقيمة 1.433.275.110دينار والمسلم من قبل الشركة التونسية للبنك بتاريخ 26سبتمبر 2025.

I - معطيات بخصوص الصفقة الأصلية

الضمانات البنكية الخاصة بالحجز بعنوان الضمان مفصلة بالجدول التالي

تاريخ التسليم	قيمة الضمان
11فيفري 2022	150.000.000دينار
11أفريل 2022	150.000.000دينار
13أكتوبر 2022	70.000.000دينار
06جويلية 2022	10.000.000دينار

الحجز بعنوان الضمان وقيمته 2.770.410دينار

II -مقترح وزارة الصحة:

تقترح وزارة الصحّة إنجاز الأشغال المتبقية كالتالي:

الهندسة المدنية: الإستشارة.

بقية الأقساط بواسطة الشركات المناولة في المشروع (قسط السوائل: COTUMETH، قسط الحماية من الحرائق: EBE، قسط الكهرباء: EREM،قسط المصاعد: EBEقسط الشبكات: SITبصيغة التفاوض المباشر وذلك للإعتبارات التالية:

- المعرفة الفنية والتقنية بالتصميم والبنية التحتية للمشروع: هذه الشركات كانت جزءًا من الفريق التقني الأصلي للمشروع وشاركت في إعداد الدراسات التقنية والرسومات التنفيذية وتحديد المواصفات الفنية للتجهيزات والشبكات ولديها معرفة دقيقة بالشبكات والبنى التحتية المنجزة جزئيًا أو المعدة للتنفيذ.
- ضمان الاستمرارية الفنية وتجنب التعارض في المواصفات وصعوبة ربط الشبكات (كهرباء، سوائل، حريق، شبكات اتصال) والتأخير الإضافي بسبب الحاجة إلى فترة دراسة للمشروع.
- تفادي تكاليف إضافية من خلال إعتماد أثمان الصفقة الأصلية

II -مقترح وزارة الصحة:

إدراج مشروع إستكمال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بإعتبار البعد الإستراتيجي للمشروع في تقليص الفوارق بين الجهات و توسيع نظام التغطية الصحية.

- ✓ إنجاز الأشغال المتبقية كالتالي:
- ✓ الهندسة المدنية: الإستشارة.
- ✓ بقية الأقساط بواسطة الشركات المناولة في المشروع (قسط السوائل: COTUMETH، قسط الحماية من الحرائق: EBE، قسط الكهرباء: EREM،قسط المصاعد: EBEقسط الشبكات: (SITبصيغة التفاوض المباشر.

III -ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 497 لسنة 2024، أثارت الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى مجموعة من المسائل بخصوص طلب وزارة الصحّة إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الكبرى ا. وتتعلّق هذه المسائل خاصة بـ:

- تقديم توضيحات بخصوص الطريقة والمعايير التي سيتمّ اعتمادها لضبط قائمة المقاولات التّي ستتمّ إستشارتها.

علما أنّ الفصل 18 من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ينصّ على أنه "يتم إعداد قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالإستشارة بالاعتماد على دراسة السوق الوطنية والعالمية وعلى المتعاملين الاقتصاديين **الذين شاركوا في إنجاز مشاريع مماثلة**."

III -ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

- الملف تضمّن ما يفيد أنّه تمّ بتاريخ 04 نوفمبر 2021 إبرام ملحق موضوعه رهن الصفقة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة القيام بإجراءات الضرورية لإعلام البنك بفسخ الصفقة ونهاية العلاقة التعاقدية مع شركة "شعبان إخوان" ا.

- الملف لم يتضمّن ما يفيد القيام بالمعاينات الخاصة بالمنشآت المنجزة وضبط كميات المواد التي تمّ تزويد الحضيرة بها وإعداد كشف وصفي للمعدات وتجهيزات الحضيرة وذلك بعد توجيه الدعوة بالطرق القانونية إلى المقاولة وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب النافذة سيما أنّه تمّ فسخ الصفقة منذ 30 أكتوبر 2025.

- تضمّنت بطاقة تقديم المشروع أنّه "لم تنطلق بَعدُ أشغال الأقساط الفنية الخاصة" كما أنّ الملف لم يتضمّن ما يفيد تعاقد "شركة شعبان إخوان" مع المناولين.

ممّا يطرح التساؤل حول الجدوى من التعاقد مع هذه الشركات عن طريق التفاوض المباشر سيما أن الاستشارة يمكن أن تشمل جميع الأقساط

III -ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

- مقترح الإعلان عن استشارة مضيقة لاستكمال قسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة يقتضي مزيد التوضيح من حيث الجدوى والإجراءات التي سيتم اعتمادها.

- الملف لم يتضمّن ما يفيد عرض قرار الفسخ لعدم ممانعة الممول.

- الممول أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل التسريع بتنفيد المشروع لتجنب إمكانية إلغاء التمويل ممّا يقتضي اتخاذ كل التدابير الضرورية للإسراع في إتمام الإجراءات المرتبطة بقرار الفسخ وكذلك الإجراءات المتعلقة بإتمام المشروع.

- تبيّن من خلال دراسة ملفات مماثلة، أنّ بعض الشركات المزمع إسنادها الأقساط الفنية عن طريق التفاوض المباشر (SIT, EBE, COTUMETH) سبق أن تمّ التعاقد معها بنفس الصيغة في مشاريع أخرى (مستشفى سبيطلة ، المدرسة الوطنية للمهندسين...) وبناء عليه يكون من المجدي مزيد التثبت من مخطط التعبئة للمؤسسات المزمع إسنادها الصفقات ومدى قدرتها المهنيّة والمالية على الإنجاز.

III -ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

- الملف لم يتضمّن ما يفيد تقييم قدرة المؤسسات المزمع التعاقد معها على إنجاز المطلوب سيما في ظل الطبيعة الاستعجالية للمشروع.
- الملف لم يتضمّن التقديرات المحينة وصيغة التمويل، على غرار موافقة المموّل على تمويل الفارق المالي المحتمل.

III -مقترحات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

بناءً على ما سبق، **يُقترح على لجنة المشاريع الكبرى إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين ضمن قائمة المشاريع الإستراتيجية الكبرى** مع دعوة وزارة صحة إلى ضرورة أخذ الملاحظات المثارة أعلاه بعين الإعتبار.

مقترحات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص إدراج مشروع تصميم و إنجازوحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة

ضمن قائمة المشاريع الكبرى

1. معطيات عامة حول المشروع
2. مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص صبغة المشروع
3. الملاحظات

معطيات عامّة حول المشروع

- **صاحب المشروع:**

المجمع الكيميائي التونسي

- **المشروع:**

تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئيه الأسمدة المزّونة.

- **مكوّنات المشروع:**

✓ **القسط عدد 1**: إقتناء العقار وتهيئته،

✓ **القسط عدد 2**: إنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها.

✓ **القسط عدد 3**:إنجاز وحدة لتعبئة الأسمدة.

✓ **القسط عدد 4**: الوسائل والمعدّات اللوجستية.

معطيات عامّة حول المشروع

- **يهدف هذا المشروع إلى:**

✓ إعادة استغلال مركب المزّونة في نشاطه الأصلي بصناعة الأكياس البلاستيكية بدل توريدها من الخارج.

✓ إنشاء وحدة لتكييس الأسمدة الفسفاطية بمركب المزّونة لتعويض المناولة وتخفيف الضغط على المعامل بقابس وقفصة.

✓ تحسين الميزان التجاري من خلال تقليص الواردات وآجال التزوّد.

✓ دعم النسيج الصناعي المحلّي من خلال التقليص من الاستيراد وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجيات المجمع الكيميائي التونسي وغيرها من المؤسّسات الصناعية.

✓ خلق مواطن شغل قارّة لفائدة شباب منطقة المزّونة والمناطق المجاورة.

معطيات عامّة حول المشروع

الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع:

جودة المنتوج	التحكم في جودة الأكياس والتكييس
تنظيم النشاط	تنظيم نشاط التكييس وتركيزه في نقطة موحدة لتسهيل التزويد ومتابعة التوزيع
تنويع المنتوج	تنويع الأكياس حجما ونموذجا وتنويع مركبات الأسمدة حسب الطلب
القيمة المضافة	• تحسين الطباعة وتنويعها حسب الطلب مما يحسن في عملية التسويق خاصة في التصدير. • تنويع أحجام الأكياس لتتلاءم مع طلبات الحرفاء.
صافي القيمة الحالية VAN	1.230.301 دينار
معدل المردودية الداخلي TRI	% 9،14
مدة استرجاع الاستثمار	4 سنوات و 9 أشهر

نتائج دراسة الجدوى التي قامت بها مصالح وزارة الصناعة بالتشارك: APII - GCT - CETEX - CTC

معطيات عامّة حول المشروع

- مصدر التمويل: قرض بضمان الدولة (تقدّم الإجراءات المتعلّقة بالحصول على قرض).
- الوضعية العقّارية للشروع : المركب بجميع مكوناته على ملك شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد، سيتم شراؤه بالكلفة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة (التقديرات: 3.939.720 دينار)
- الدّراسات المُنجزة: دراسات فنية تجارية من قبل APII-GCT-CETTEX et CTC.
- صيغة ورزنامة الإنجاز: مفتاح في اليد (دراسات وإنجاز) في أجل يتراوح بين 18 و 24 شهرا.
- الوسائل البشرية اللاّزمة لآستغلال المشروع: 156 عونا.
- طريقة إبرام الصفقة: التّفاوض المباشر مع "الشّركة التونسية للهندسة والإنشاء الصّناعي" (T.E.C.I) لإنجاز الصفقة في صيغة "دراسات وإنجاز" باعتبارها مؤسسة "EPC" (هندسة، توريد، بناء) تمتلك مكتب دراسات متعدد الاختصاصات كما تمتلك العديد من المشاريع المماثلة

معطيات عامّة حول المشروع

كلفة المشروع:

بلغت الكلفة التقديرية للمشروع **31.144.944دينار** موزعة كما يلي:

Investissements	Montant (TND)	Taux en %	Financement	Montant (TND)	Taux en %
Immobilisations incorporelles			Capital Social	0	
Frais d'établissement	4 000	0,01%			
Logiciels	300 000	1%			
Immobilisations corporelles					
Terrains	1 950 680	6%			
Construction	1 989 040	6%			
Machine de production	14 929 042	48%	Emprunt à long terme		
Equipement Ensachage	4 920 000	16%	Crédit de trésorerie à long terme	31 144 944	100%
Matériel de transport	860 000	3%			
Equipements Bureautique	200 000	0,6%			
Agencement Aménagement et Installation	1 500 000	5%			
Agencement Aménagement et Installation relatif au équipements industriels	2 200 000	7%			
Matériel informatique	220 000	1%			
Frais d'approches et imprévus	872 183	3%			
Fond de roulement	1 200 000	4%			
Total	31 144 944	100%	Total	31 144 944	100%

التكلفة النهائية للمشروع سيقع تحديدها بعد استلام العرض المالي لشركة TECI

معطيات عامّة حول المشروع

برنامج الإنجاز:

العناوين	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء
اقتناء العقار والحصول على التراخيص لإنجاز المشروع	11/2025	01/2026
تحضير كراسات الشروط وابرام العقد مع TECI	11/2025	02/2026
تحضير الدراسات وتحديد المزودين والمقاولين	02/2026	06/2026
انجاز أشغال التهيئة و الصيانة	06/2026	09/2027
اقتناء المعدات الصناعية لوحدات الانتاج	06/2026	06/2027
تركيب المعدات وإنجاز التجارب الأولية	06/2027	09/2027
تشغيل المصنع و متابعة تكوين العمال	09/2027	10/2027
الانطلاق الفعلي في الانتاج	10/2027	

مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص صبغة المشروع

تضمّن المكتوب الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2025 اِقتراح إدراج **مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة** ضمن **قائمة المشاريع الإستراتيجية** طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى.

مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص طريقة إبرام الصفقة في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير استراتيجي

- تفعيلا لمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى **تقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اعتماد صيغة التفاوض المباشر.** وقد برّرت الوزارة هذا الاقتراح بالاعتبارات التالية:

✓ تمتلك شركة "TECI" مكتب دراسات متعدّد الاختصاصات.

✓ تمتلك شركة "TECI" المراجع في إنجاز المشاريع الصناعية بصفتها مقاول EPC (الهندسة-التوريد-البناء) وفقا لصيغة مفتاح في اليد.

مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص طريقة إبرام الصفقة في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير استراتيجي

- ✓ يمكن الإستناد لمقتضيات الفصل 49 من الأمر المنظم للصّفقات العمومية في إطار مشاريع التنمية الجهوية أو الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية، سيّما وأنّ نسبة المساهمات العمومية فيها تبلغ 60 %.
- ✓ "إيلاء هذا المشروع أهمية قصوى من طرف رئاسة الجمهورية وضرورة الإسراع في إنجازه".

مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

بخصوص مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2025 المتعلّق بإدراج مشروع "تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة" لفائدة المجمع الكيميائي التونسي ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمرعدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى :

يقترح على لجنة المشاريع الكبرى إدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد التونسية مع دعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرض الخاص بتمويل المشروع

شكرا لكم